



PETIÇÃO Nº 006/2026 - Gurinhém - PB

Unidade consumidora: 577552

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **08.809.444/0001-84**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. Tarcísio Saulo de Paiva**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DADOS DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Segunda, (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. OS serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as medidas administrativas necessárias, em representação do município, perante a própria concessionária local, a agência nacional de energia elétrica – aneel, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela aneel e o código de defesa do consumidor.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidade de Licitação nº IN00015/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:
 - (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
 - (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO

9. Em consonância, com o Art. 477, §2º, da Resolução nº 1000/2021, destaca-se o dever da distribuidora de fornecer ao Poder Público Municipal todas as informações necessárias à gestão tributária e à operacionalização da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública na fatura de energia elétrica. Referidas informações deverão ser disponibilizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação, salvo nos casos em que legislação específica ou demais atos normativos municipais estabeleçam prazo diverso.

Art. 477. A distribuidora deve fornecer ao poder público municipal as informações necessárias para gestão tributária e operacionalização da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de energia.

[...]

§ 2º O prazo para o encaminhamento das informações solicitadas é de até 30 (trinta) dias a partir da solicitação, exceto se houver prazo diferente na legislação e demais atos normativos do poder municipal. (ANEEL, 2021)

4. DOS PEDIDOS

10. Diante do fundamentado, requer-se:
 - (a) Demonstrativo (relatório) mensal com relação de clientes e valores faturados a título de CIP (dos últimos 5 anos), contendo no mínimo as seguintes informações: data do faturamento (mês de referência, no mínimo), classificação tarifária (classe e sub-classe), consumo em kWh, valor faturado a título de CIP, base de cálculo, alíquota aplicada e número da fatura.
 - (b) Demonstrativo (relatório) mensal com relação de clientes e valores arrecadados a título de CIP (dos últimos 5 anos), contendo no mínimo as seguintes informações: valor arrecadado, data da arrecadação, data do faturamento (mês de referência no mínimo) do valor arrecadado, número da unidade consumidora arrecadada e número da fatura.



- (c) Demonstrativo (relatório) mensal de todos os contribuintes inadimplentes dos últimos 5 anos, contendo no mínimo as seguintes informações: número da UC, valor faturado de CIP, mês referência da fatura, consumo kWh e número da fatura.
 - (d) Os itens solicitados nos tópicos acima devem ser entregues no formato xlsx, csv ou txt.
 - (e) Demonstrativo da Arrecadação e Aplicação de Iluminação Pública, contendo o valor total arrecadado, o faturamento total da IP, o valor utilizado e o valor repassado ao município.
 - (f) Cópia da Lei Municipal instituidora da Contribuição de Iluminação Pública (CIP ou COSIP) com as atualizações vigentes.
 - (g) Cópia do Contrato de Convênio para cobrança da Taxa/Contribuição de Iluminação Pública CIP celebrado entre a concessionária e o município.
11. As informações e documentos solicitados deverão ser encaminhados, preferencialmente, por meio do endereço eletrônico **rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br** em arquivos digitais (PDF e, quando existentes, planilhas editáveis), observados os prazos regulamentares aplicáveis.

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município